공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2024 - 317 호 2024. 9. 30.

사 건 번 호	2023서총0901
사 건 명	㈔건설기계개별연명사업자협의회 경기도회의 사업자단체금지행위에 대한 건
피 심 인	사단법인 건설기계개별연명사업자협의회 경기도회 파주시 탄현면 엘지로 625-2 회장 김○○
심 의 종 결 일	2024. 9. 20.

주 문

1. 피심인은 건설기계 임대단가를 결정하고 구성사업자들에게 이를 준수하도록 함으로써 경기도 지역 건설기계 임대 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 즉시 중지하고, 동일 또는 유사한 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 위 1.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 [별지] 기재의 문안대로 자신의 모든 구성사업자에게 서면, 전자우편(이메일) 또는 문자메시지 중 하나 이상의 방법으로 통지하여야 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 경기도 지역에서 건설기계관리법령 등에 의하여 굴착기 등 건설기계를 소유하고 굴착기 장비 대여업을 영위하는 사업자들이 공동의 이익 증진을 목적으로 설립한 단체로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[1] 제2조 제2호의 규정에 의한 사업자단체에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 다음 <표 1>의 기재와 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황

(2023. 12. 31. 기준, 단위: 천 원)

피심인명	설립연도	회원수(명)	가입비	월회비	2024년 예산액[2]
사단법인 건설기계개별연명 사업자협의회 경기도회	2010년	3,496	없음	40	139,840

* 출처: 피심인 제출자료 (심사보고서 소갑 제1호증 및 제3호증[3])

나. 시장구조 및 실태

1) 굴착기의 정의 및 종류

3 건설기계관리법 제2조 제1항 제1호에 따르면, '건설기계'란 건설공사에 사용할 수 있는 기계로서 굴착기, 덤프트럭 등 27종이 있다.

---

1) 이하 '법'이라 한다.
2) 피심인의 2024년 예산액은 전년도 이월액과 당해연도 수입액의 합계이나, 전년도 이월액이 적자로 인하여 없으므로 당해년도 수입액인 139,840천 원을 연간예산액으로 한다.
3) 이하에서 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

4 이 중 굴착기는 토목, 건축, 건설 현장에서 땅을 파는 굴삭작업, 토사를 운반하는 적재작업, 지면을 정리하는 정지작업 등의 작업을 행하는 건설기계로서, 장비의 이동역할을 하는 주행체, 360도 회전하는 상부 선회체 및 작업장치로 구성되어 있다.

5 이 사건 관련 굴착기 기종은 03W, 06W, 08W, 03LC, 06LC, 08LC, 10LC, 미니굴착기(비자주식)로 7개인데, 여기서 각 숫자는 버킷(bucket)의 용량으로 그 숫자가 클수록 퍼낼 수 있는 토사 등의 양이 증가한다.

6 “W”와 “LC”는 굴착기의 주행방식으로, W는 자주식(타이어식) 굴착기를, LC는 비자주식(무한궤도식) 굴착기를 의미한다. 자주식 굴착기는 비자주식 굴착기에 비해 이동이 편리하여 이동이 빈번한 작업현장에 주로 사용되며, 비자주식 굴착기는 자주식 굴착기에 비해 안정적이고 생산성이 높아 장비 중량 1톤부터 100톤 이상의 초대형에 이르기까지 각 작업현장에 폭넓게 사용된다.

2) 국내 굴착기 관련시장 현황

7 건설기계관리법 제21조 및 같은 법 시행령 제13조의 규정에 따르면, 건설기계의 소유자는 시장・군수・구청장에게 건설기계를 등록하여야 한다.

8 굴착기를 비롯한 건설기계의 경우, 과거에는 건설기계를 소유한 기업 또는 공공기관에서 조종면허를 보유한 기사를 고용함으로써 사용되었으나, 현재는 건설기계 소유주(조종면허 소지자)와 사용자 간 1일 계약 또는 장기 임대계약 형식을 통해 사용되고 있다.

9 이와 관련하여, 다음 <표 2>와 같이 2022년 12월 기준 국내에 등록된 전체 굴착기 169,594대의 62.8%인 106,439대가 임대방식으로 사용되는 것으로 파악된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 2> 국내 굴착기 용도별 등록 현황

(2022. 12. 31. 기준, 단위 : 대, %)

구분	자가용[4]	영업용	관용	합계
등록대수	61,607	106,439	1,548	169,594
비율	36.3	62.8	0.9	100.0

* 출처: 국토부 건설기계 현황 통계

3) 경기도 지역 굴착기 등록현황

10 2022년 12월 31일을 기준으로, 경기도 지역에 등록된 굴착기는 총 24,779대로, 그중 영업용이 차지하는 비율은 <표 3>과 같이 61.2%이다. 이에 따르면 경기도에 등록된 임대 가능한 굴착기 수(15,158대) 대비 피조사인의 구성사업자가 보유한 굴착기 수(3,715대)의 비율은 24.5%이다.

<표 3> 경기도 지역 굴착기 등록현황

(2022. 12. 31. 기준, 단위: 대, %)

구분	자가용	영업용			관용	합계
		소계	피심인	피심인 外		
등록대수	9,465	15,158	3,715	11,443	156	24,779
비율(%) (영업용비율)	38.2	61.2 (100)	15.0 (24.5)	46.2 (75.5)	0.6	100

* 출처 : 경기도 택시교통과 제출자료

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 2017년 임대가격 결정 행위

가) 임대료 권장단가 결정

4) 건설회사에서 보유하고 있는 건설기계로, 건설기계관리법에 따라 대여(임대)가 금지된다.

11 피심인은 <표 4>와 같이 2017. 2. 7. 임원회의에서 건설기계의 1일 임대단가를 결정하고, 2017. 2. 22. 임원회의에서 결정된 임대단가를 2017. 4. 1.부터 시행하기로 하였다.

<표 4> 피심인의 가격 인상 관련 회의록

2017. 2. 7. 정기회의록	2017. 2. 22. 임시회의록
대의원 / 사무국장 / 도회장 **회 의 록** 회의일시: 2017.02.07 / 작성자: 실장 참석자: 29개 지역중 22개지역 참석 / 문서번호: 2017-001 주요안건: 1.정기회의와 임시회의정리 2.중앙회 회비인상 건 3.중앙회 당연직 대의원 선출 건 4.지역 장비단가 인상 건 안건발의: 소속 / 성명 / 의견내용 채택사항: 내용 1.정기회의: 예전 정관에는 3,6,9,12월에 정기회의가 있었으나, 올해부터 짝수달 둘째주 화요일 회의로 결정. 임시회의: 회장 및 대의원이 임시회의 필요시 진행 2. 중앙회비 인상건 지역별 회원당 2천원 인상안을 찬반 거수 결정 (찬성 21명으로 회비인상안 결정) 3. 중앙회 당연직 대의원 선출건 ( ) 회장, ( ) 부회장, ( ) 화성회장( ) 안산수석부회장님 추천) 선출 4. 지역 장비단가 인상 건 단가 인상 찬반여부 거수 결정(찬성 17명, 반대 1명으로 인상하기로 결정) 금액결정: 06w기준 인상금액 65만원 찬반여부 거수 결정. (찬성 13명, 반대 없음으로 인상 단가 65만원으로 결정) 유보사항: 내용 / 유보사유	**임시회의 회의록** 회의일시: 2017.02.22(수요일) 오후7시 / 작성자: 실장 참석자: 29개 지역중 24개지역 참석 / 문서번호: 2017-002 주요안건: *회의장소: 성남시청 신성누리홀 1. 각 시.도 단가 현실화 홍보 2. 단가 현실화 일정 논의 3. 공정위 담합 사례 결과 안건발의: 소속 / 성명 / 의견내용 채택사항: 내용 *임대단가 인상 적용시기: 4월 1일로 결정(투표인원 25명중 찬성17명) 3월 1일 찬성 2명, 4월 1일 찬성 17명, 5월 1일 찬성 4명 *홍보스티커는 각 지역별로 제작해서 홍보진행 함. -동부지회장: 각 지회에서 진행하는데로 같이 동참 -서부지회장: 3월27,28,29일까지 경기도연합회와 별도로 홍파업 진행 -남부지회장: 단가인상전 파업 진행했으면 함 -북부지회장: 단가인상은 원안되로 진행하고 4월은 시간이 촉박하니 5월부터 시행하는게 적당. 유보사항: 내용 / 유보사유

* 출처: 소갑 제4호증

나) 권장단가표의 통지 및 시행

12 피심인은 임원회의에서 결정된 내용에 따라 <표 5>와 같이 '임대료 권장가격표'를 작성하여 이를 공문과 팩스로 하부 지회에 배포하여 구성사업자들에게 공지하도록 하고, 타 사업자단체 등 외부에도 단가 인상을 통지하였으며, 이러한 사실은 <표 6>의 피심인 전(前) 회장 최○○의 진술내용 및 <표 7>의 내부문서, 공문 등을 통해 확인된다.

<표 5> 피심인의 2017년 권장가격표

2017년 건설기계 임대료 권장가격

(부가세별도)

구분		규 격	1일 임대료	월 대	비고
타이어	03w	0.3㎥	550,000	8,000,000	
	06w	0.6㎥	650,000	9,000,000	
	08w	0.8㎥	850,000	협의	
궤도	03LC	0.3㎥	550,000	-	
	06LC	0.6㎥	650,000	-	
	08LC	0.8㎥	850,000	-	
	대형 기종	10LC	400,000	9,500,000	유류, 운반비 별도
		360, 380LC	500,000	12,000,000	유류, 운반비 별도
		480LC	600,000	14,000,000	유류, 운반비 별도
뿌레카	03w	0.3㎥	650,000	-	
	06w	0.6㎥	750,000	-	
	08w	0.8㎥	950,000	-	
크락샤	06w	0.6㎥	1,000,000	-	
	08w	0.8㎥	1,300,000	-	운반비 별도

※ 0.5작업은 하루일대의 65~70%로 책정할 예정이니 참고바랍니다 ※

1. 건설기계임대 사업자는 건설산업기본법 제32조 4항에 의거하여 하수급인과 동일한 수준의 대금 지급 보호를 받을 수 있다.
2. 본 자료는 물가정보지 2016년 4월호를 참조한 것임(V.A.T별도가격임)
3. 야간 작업 또는 연장 작업은 주간 작업비의 150%를 적용한다.
4. 1일 작업시간은 8시간을 기준으로 한다.
5. 1일 임대료는 유류비 포함, 월임대료는 유류비 및 운반비는 별도로 한다.
6. 본 자료에 없는 사항은 별도 산정또는 본 자료의 유사가격을 적용한다.

* 출처: 소갑 제5호증

<표 6> 피심인 전(前) 회장 최○○ 진술내용(발췌)

문) 해당 건설기계 임대료 권장가격표의 작성 배경에 대하여 설명해 주십시오.
답) 표에 나타나 있는 기종 중 제일 많이 쓰는 기종은 06W입니다. 그 당시 표준품셈표의 06W 임대가격은 75만 원 수준이었는데, 실제로 회원들이 받던 가격은 50 ~ 55만 원 수준이었습니다.

그렇다면 국토부에서 그 정도로 받아도 된다고 한 표준품셈표에는 적어도 근접해야 한다는 것이 회의에서 논의되었고, 06W의 65만 원을 기준으로 타 기종들의 가격을 해당 건설기계 임대료 권장가격표대로 받기로 결정했습니다. 그러나 현장에서의 협상력 차이 등으로 인해 해당 표가 실현되었다고 보기는 어렵다고 생각합니다.

문) 위 건설기계 임대료 권장가격표는 대내(회원, 지회 등)에 어떻게 공지 또는 전달되었습니까?
답) 회의를 통해 결정된 임대가격을 표로 작성하였습니다. 그것이 보여주신 표 중 왼쪽에 있는 표입니다. 해당 표를 회의 후 팩스로 각 지회에 송부하였고, 각 지회는 지회별로 표를 인쇄해서 비치하거나 회원들에게 나누어주는 등으로 전달한 것으로 알고 있습니다....(후략)

* 출처: 소갑 제6호증

<표 7> 피심인의 가격인상 통지

신뢰를 바탕으로 지역과 지역간의 상호 존중하고 회원의 권리에 최선을 다하는 건기연입니다

전국건설기계 경기도연합회

우(11158) 경기도 포천시 자작동 354-4 가동 2층
전화 : 1899-5696/ 031-534-8286 팩스 : 031-534-8287

문서번호: 제20170210-001호
수 신: 전국건설기계 경기도연합회 시.군 협회
참 조: 경기도협회 각 시.군 회장
제 목: 임원진 회의 일정 및 간담회 결과 안내 건

1. 경기도 각 시.군 협회의 발전을 기원합니다.

2. 지난 2월 8일 경기, 서울, 인천 연합회 간담회 결과
- 임대단가 현실화에 합의.
- 경기도는 단가적용 시기와 홍보시기는 임시회의를 통하여 결정.
- 총파업 시기는 서울은 3월중순으로 예정하였고 경기도는 회의를 통하여 결정짓고 홍보하기로 함.

3. 간담회 후 경기도연합회의 임대단가 현실화와 단가적용 시기 및 홍보시기, 파업일정등 협의를 위해 임시회의를 하고자 합니다.
원칙은 지역협회 회장님이 참석을 하여야 하나, 부득이 참석하지 못할 경우 협회장 권한을 위임받은 대리인(각 지역대표 1명)이 꼭 참석하시기 바랍니다.

4. 이번 임원진 회의에 참석하지 못할 경우 회의결정사항에 대한 이의가 없음으로 간주하고 진행하도록 하겠습니다.

단가 결정 임시회의 개최 공지

업 무 연 락

2017년 3월 16일(목)

경기도 포천시 자작동 354-4 가동2층 경기도연합회 TEL.(031)534-8286 FAX.(031)534-8287

수 신	시.군협회
발 신	전국건설기계 경기도연합회
참 조	시.군협회 회장님 및 사무처
제 목	단가인상에 관한 파업및 건설사 협조 요청건

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 임대단가 인상에 따른 건설사에 대한 협조요청 공문이오니 업무에 참고하시길 바랍니다.

3. 첨부
1)경기도연합회 서부.북부지회 파업에 따른 장비투입 자제요청건 - 1부
2)굴삭기 임대단가 현실화에 관한 요청 및 안내의 건 -1부 끝.

하부 지회 업무연락

신뢰를 바탕으로 지역과 지역간의 상호 존중하고 회원의 권리에 최선을 다하는 건기연입니다

전국건설기계 경기도연합회

우(11158) 경기도 포천시 자작동 354-4 가동 2층/ 전화 1899-5696/ 031)534-8286/ 팩스 031)534-8287

문서번호: 제20170224-1호
수 신: 전국건설기계 강원도연합회, 서울연합회, 인천연합회
참 조: 연합회 사무처(국)
제 목: 경기도연합회 임시회의 결과 안내건

1. 귀 연합회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 경기도연합회는 2017년 2월 22일 경기도 임시회의결과 2017년 4월 1일부터 단가인상을 하기로 결정되었음을 알려드리니 업무에 참조하길 바랍니다.

3. 자세한 사항은 경기도연합회 사무국장에게 연락 바랍니다.
(경기도연합회 [ ] 사무국장 010-[ ])

타 사업자단체 통지 공문

신뢰를 바탕으로 지역과 지역간의 상호 존중하고 회원의 권리에 최선을 다하는 건기연입니다

전국건설기계 경기도연합회

우(11158) 경기도 포천시 자작동 354-4 가동 2층/ 전화 1899-5696, 031)534-8286/ 팩스 031)534-8287

문서번호: 제20170314-01호
수 신: 전국건설기계 경기도연합회 시.군협회
참 조: 협회장 및 건설사 담당자
제 목: 굴삭기 임대단가 현실화에 관한 요청 및 안내의 건

1. 귀 사 및 현장의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 전국건설기계 경기도연합회(이하"경기도연합회")는 경기도 건설기계인들의 대표조직으로 지역경제와 건설산업의 발전, 합리적인 건설기계임대시장 정착을 위해 노력하고 있습니다.

3. 경기도연합회에서 회원들과 임대사업자들의 의견을 수렴한 결과 물가상승, 신차구입 가격상승, 인건비 상승에 따라 임대단가가 조정되었어야 하는데 5년간 동결되어 생존권조차 위협받고 있습니다.

4. 이에 경기도연합회에서 임대단가 현실화에 대한 조사와 의견수렴의 결과 2016년 국토부 발표기준 표준품셈, 2016년 KPI(사단법인 한국물가정보)등을 바탕으로 임대단가 적정수준으로 현실화가 되어야 유지가 가능하다는 의견이 다수입니다.

5. 2017년도를 맞아 경기도연합회는 물가상승과 5년간 불합리하게 유지되어온 굴삭기 임대단가로 인하여 사업자들의 생존권이 위협받고 이로 인한 부실시공과 불안한 작업환경에 따른 피해를 극복하고자 굴삭기 임대단가를 현실화 하여주실 것을 요청 드립니다.

건설사 협조요청 공문

* 출처: 소갑 제7호증

다) 권장단가의 준수 유도

13 피심인은 2017. 4. 27. 임원회의에서 임대단가 정착, 저단가, 덤핑을 바로잡기 위한다는 목적으로 공동 대응안을 채택하고, <표 8>과 같이 구성사업자들이 경기도 내 타 지회 구역으로 출장을 가는 경우 단가를 표기한 투입요청서 등을 출장지역의 시·군 지회에 제출하도록 하여 권장단가 준수 여부를 감시하였다.

<표 8> 임대단가 정착을 위한 공동 대응안 관련 문서

회장단 임시회의 회의록

회의일시	2017.04.27(목)오후7시	작 성 자	실장
참 석 자	29개 지역중 18지역 참석	문서번호	2017-005
보고사항 및 주요안건	※회의장소: 성남시협회 사무실 <안건> 1. 단가인상에 대한 대책회의(총파업에 대한 논의) 2. 기타안건		

안건발의	소 속	성 명	의견내용
	화성,수원,안산,안성,평택,오산,용인	협회장	임대단가 정착을 위한 공동 대응안

채택사항	내 용
	1. 임대단가 현실화를 위한 총파업에 대한 논의는 찬성 3개지역, 반대15개 지역으로 총파업은 하지 않는걸로 결정됨.
	2. 임대단가 정착을 위한 공동 대응안이 채택되었으므로 각 지역 협회에서는 타지역에 장비투입시 투입요청서에 단가 표기 및 임대차계약서 제출.
	3. 안성협회에서 5월 중순중으로 부분파업 시행. 파업일정은 추후 공지하기로 함.

유보사항	내 용	유보사유

회장단 회의 결과 안내

● 참가지역: 화성, 수원, 안산, 평택, 용인, 안성, 오산
4월26일 임대단가 정착에 대한 인근 지역 회장님들을 모시고 회의를 진행한 결과 아래와 같은 공동방안을 찾아 합의 하였습니다.

● 타 지역 장비가 관할 지역으로 작업을 오게 되면 필히 투입요청서 에 단가 표기를 하고 증거자료 로 3일 안에 건설사 및 업체와 계약한 임대차계약서를 각 지역 협회에 제출 하기로 한다.
임대차 계약서를 3일까지 미 제출시에 건기법 제 22조1항에 의거 하여 행정(쌍방)조치한다.
(과태료300만원)
(이는 임대차계약서 작성을 유도하고 지급보증서 발급을 받을 수 있는 기회를 만들어주며 임대단가 정착을 하기 위함이며 위 조건을 갖추지 아니하면 퇴출 처리 하기로 한다)
• 기존 투입된 차량은 다시 조건을 갖추어 서류 제출을 한다.
발의인: 경기도 평택시 연합회 회장

● 5월1일부터 임대단가 적용을 시키기 위한 노력으로 지켜지지 않는 건설사 및 모든 사업자들을 대상으로 각 지역에서는 시범적으로 한 곳을 타켓을 지정하여 보고하고 1차로 인근 지역과 합의한 화성,수원,안산,평택,안성,오산,용인 협회 와의 연합으로 단가 정착을 위한 모든 행동으로서 저지하고 바로 잡기로 합의 한다.
(2차로 경기도 연합회에 요청하여 31개 시,군 연합회 와 연계하여 저지한다)

● 타켓 지정은 각 지역 회원 의 제보와 각 지역 협회에서 조사하여 지역 임원 회의 후 공개 하기로 한다.

경기도 연합회

2017. 4. 27. 임원회의 회의록	공동 대응안 세부 내용

* 출처: 소갑 제8호증

14 또한, 피심인은 <표 9>와 같이 하부 지회의 권장단가 정착을 위한 휴업을 지원하고 그 일정을 통보하면서 구성사업자의 동참을 유도하였다.

<표 9> 피심인의 권장가격 정착을 위한 휴업 관련 공문

신뢰를 바탕으로 지역과 지역간의 상호 존중하고 회원의 권리에 최선을 다하는 전경연입니다

전국건설기계 경기도연합회

우(11158) 경기도 포천시 자작동 354-4 가동 2층/ 전화 1899-5696/ 031)534-8286/ 팩스 031)534-8287

문서번호: 제20170315-01호
수 신: 경기도 31개 시.군협회, 서울연합회, 인천연합회
참 조: 시.군협회 및 연합회 사무처(국)
제 목: 경기도연합회 서부·북부지회 파업에 따른 장비투입 자제 요청건

1. 경기도 시.군협회 및 서울연합회, 인천연합회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 다름이 아니오라 임대단가 현실화에 대한 1일 파업일자를 다음과 같이 알려드립니다.

3. 지역의 파업에 따라 타지역 장비가 파업 지역 날짜에 파업에 따른 목적을 달성 할 수 있도록 장비투입 및 현장 작업을 자제하여 주시기 바랍니다.

==다 음==

파업일자	파업지역
3월 31일 (1일)	경기 서부지회 10개 지역: 안양권(안양,군포,과천,의왕), 김포시, 시흥시, 안산시, 광명시, 부천시, 화성시
	경기 북부지회 8개 지역: 고양시, 양주시, 연천군, 의정부시, 파주시, 포천시, 동두천시, 경기북부대형

신뢰를 바탕으로 지역과 지역간의 상호 존중하고 회원의 권리에 최선을 다하는 전경연입니다

전국건설기계 경기도연합회

우(11158) 경기도 포천시 자작동 354-4 가동 2층/ 전화 1899-5696/ 031)534-8286/ 팩스 031)534-8287

문서번호: 전경연 2017-01호
시행일자: 2017. 5. 15.
수 신: 경기도 시.군협회
참 조: 회장 및 사무처
제 목: 안성시협회 파업에 따른 방송차량 지원요청 건

1. 경기도 시.군협회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 경기도 안성시협회에 임대단가 현실화 관련 관내파업에 우리 경기도 연합회 모두가 참석하여 단가현실화 정착에 함께 가는 경기도가 될 수 있도록 시.군협회에서는 적극적인 참여 바라며, 안성지역에서 방송차 순회를 아래와 같이 실시할 예정이오니 업무협조 바랍니다.

-아 래-

♣파업일시 : 2017년 5월 19~20일(2일간)
♣파업구역 : 경기도안성시 일원
♣방송차량 지원 일시 : 2017.5.19 서부, 남부지회 지원
2017.5.20 동부, 북부지회 지원
♣기 타
-방송차량 지원 가능 협회에서는 파업일 8시30분까지 안성시협회로 집결바랍니다.
-안성시협회 파업일은 건설기계 출장 작업 자제를 요청하며,
-매뉴얼에 따라 안성시관내 공사현장을 위주로 순회순찰을 실시하면서 홍보코져 합니다.

2017. 3. 15. 공문	2017. 5. 15. 공문

* 출처: 소갑 제9호증

15 마지막으로, 피심인은 임대단가 정착을 위한 공동 대응안의 일환으로 권장 가격보다 낮은 가격으로 거래를 하는 건설업체에 대해 배차 자제를 결정하고, <표 10>과 같이 업체명 등을 적시한 공문을 하부 지회에 송부함으로써 해당 업체와 구성사업자들이 거래를 하지 않을 것을 요청하였다.

<표 10> 권장가격 이하 거래업체에 대한 배차 자제 협조 요청 공문

신뢰를 바탕으로 지역과 지역간의 상호 존중하고 회원의 권리에 최선을 다하는 전경연입니다 전국건설기계 경기도연합회 우(11158) 경기도 포천시 자작동 354-4 가동 2층/ 전화 1899-5696, (031)534-8286/ 팩스(031)534-8287 문서번호: 전경연18-7호 시행일자: 2018. 3. 22. 수 신: 경기도 각 시.군협회 참 조: 회장 및 사무처 제 목: 장비투입 자제 요청 1. 경기도 각 시.군 협회의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 다름이 아니오라 삼○개발에서 터무니없는 장비임대단가로 우리의 생존권마저 위협하는바, 우리의 권익을 위하여 협상이 진행중이니 각 시.군협회에서는 삼○개발에 장비투입 자제를 부탁드립니다. 3. 감사합니다.	신뢰를 바탕으로 지역과 지역간의 상호 존중하고 회원의 권리에 최선을 다하는 전경연입니다 전국건설기계 경기도연합회 우(11158) 경기도 포천시 자작동 354-4 가동 2층/ 전화 1899-5696, (031)534-8286/ 팩스(031)534-8287 문서번호: 전경연18-8호 시행일자: 2018. 3. 28. 수 신: 경기도 각 시.군협회 참 조: 회장 및 사무처 제 목: 임대료권장단가 협상으로 인한 배차 자제 요청 1. 경기도 시.군 협회의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 경기권 [빈칸]에서 대형장비 위주로 저단가를 일삼는 바 우리 모두의 생존권까지 위협하는 현실에 직면해 있어 대형장비협회에서 권장단가를 지키기 위해 노력하고 있으니 협상이 원만하게 이루어질때까지 장비 배차 자제 협조 부탁드립니다. 3. 또한 임대료 제값받기에 협력하시여 우리의 삶을 바꿉시다. ◈현장명 : 경부고속도로 코오롱-화성봉담 ~ 마두간 두산KCC~판교현대
2018. 3. 22. 공문	2018. 3. 28. 공문

* 출처: 소갑 제10호증

<표 11> 피심인 전(前) 회장 최○○ 진술내용 발췌

문) ([붙임 1] 장비 배자 자제 협조 요청 공문[5]을 보여주며 질문함) 해당 공문의 목적 및 경위에 대하여 구체적으로 설명해 주십시오. 답) 당시 현장에서는 단가를 표준품셈표 또는 물가정보지의 가격을 받지 못하고 그 70퍼센트 수준으로 받던 상황이었습니다. 그래서 그것을 회의를 통해서 더 높은 수준(예컨대 90% 수준)으로 받기로 결정하였으나, 실제 현장에서 협상력의 차이 및 거래처 유지 욕심 때문에 회의에서 논의한 가격대로 받지를 못했었습니다. 이에 경기도회에서는 임원회의를 통해 단가를 너무 낮은, 예컨대 표준품셈표 또는 물가정보지 가격의 70%이하로 주고 있는 건설업체에 대한 배차 자제를 결정했습니다...(후략)

* 출처: 소갑 제6호증

5) <표 10>의 공문을 의미한다.

2) 2022년 임대가격 결정 행위

가) 임대료 권장단가 결정

16 피심인은 <표 12>와 같이 2021. 6. 20. 임원회의에서 굴착기 기종과 관계없이 2017년 결정된 가격 대비 10만 원 이상을 2022. 1. 1.부터 인상하기로 결정하고, 2021. 9. 26. 임원회의에서 2022년 건설기계 임대단가 기준에 대한 홍보 방안을 논의하여 전단지, 홍보음원 및 현수막 등을 제작하기로 결정하였다.

<표 12> 피심인의 가격 인상 관련 임원회의 회의록(발췌)

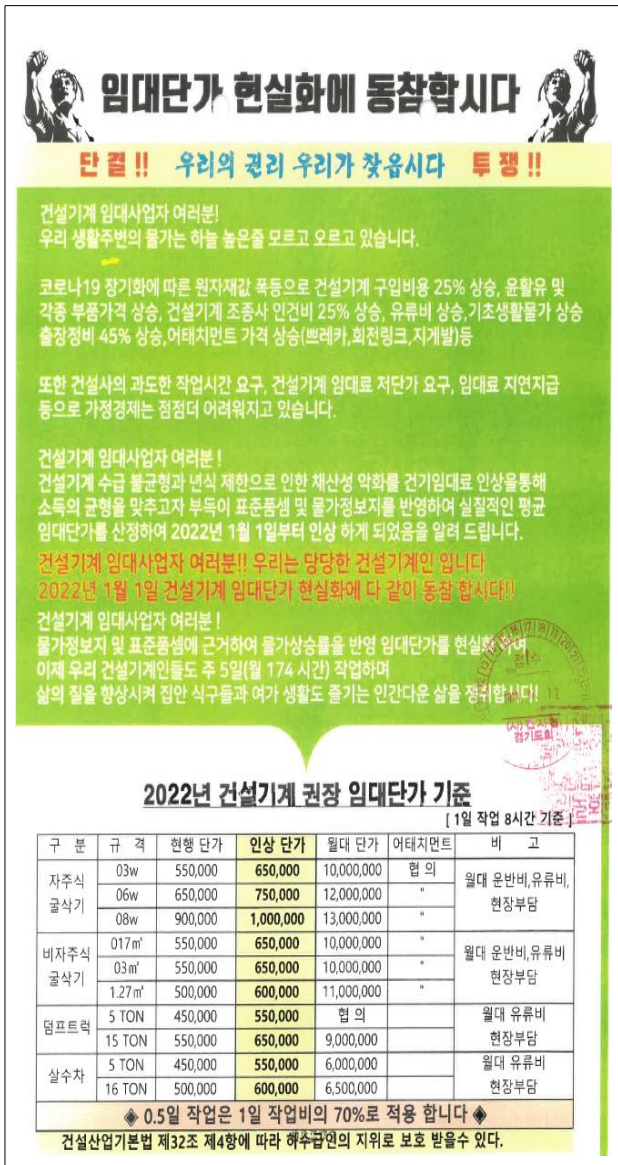
1. 임대단가 현실화 해야한다. . 표결: 참석자 43명 중 찬성 39명, 반대 0명, 기권 4명 . 내년 / 올해 인상시기 표결 : . 표결 : 참석자 43명 중 올해 10월: 10명, 내년 1월: 32명, 기권 1명 . 단가 결정 표결 : 참석자 43명 중 오늘: 찬성 40명, 반대 3명 . 성남지회장 엄시복: 오늘 결정해서 하자. . 기종 관계없이 10만원 이상 * 08 : 100만원 (최하 90만원) (월대) / 03 : 950만원 (월대) * 내년 경기도에서 인상한다면 올해 홍보하고 내년 1월에 인상	단가인상 시 최고 금액으로 정해야 함 10만원 인상 정착 방법이 중요 . 도회장[ ]: 덤프 가격은 지역별로 차별화되어 있다. 지역은 지역 실정에 맞게 단가표가 달라질 수 있다. 임대단가 전단지에 단체명은 반드시 표기하지 않아야 한다. 현장 방문하여 홍보 활동하는것이 중요하다. 공문 유출 주의 (밴드, 문자) 전단지 확인 임대단가에 대한 대응을 신경써서 해야한다. . 경기도회에서 임대 단가 관련 전단지, 홍보음원과 방송차 현수막 제작
2021. 6. 20. 회의록	2021. 9. 26. 회의록

* 출처: 소갑 제11호증

나) 권장단가표의 통지 및 시행

17 피심인은 임원회의에서 결정된 내용에 따라 <표 13>과 같이 2022년 건설기계 권장 임대단가 기준이 기재된 임대단가 관련 전단지를 제작하여 하부 지회에 배포하고, 이를 각 지회 관내 시청 및 공공기관과 건설사에 방문하여 임대단가 현실화(인상)의 당위성을 설명하는 용도로 사용하도록 하였다.

<표 13> 피심인의 가격 인상 홍보 전단지 및 배포 내역



임대단가 현실화에 동참합시다

단 결 !! 우리의 권리 우리가 찾읍시다 투 쟁 !!

건설기계 임대사업자 여러분!
우리 생활주변의 물가는 하늘 높은줄 모르고 오르고 있습니다.

코로나19 장기화에 따른 원자재값 폭등으로 건설기계 구입비용 25% 상승, 윤활유 및 각종 부품가격 상승, 건설기계 조종사 인건비 25% 상승, 유류비 상승,기초생활물가 상승 출장정비 45% 상승,어태치먼트 가격 상승(쁘레카,회전링크,지게발)등

또한 건설사의 과도한 작업시간 요구, 건설기계 임대료 저단가 요구, 임대료 지연지급 등으로 가정경제는 점점더 어려워지고 있습니다.

건설기계 임대사업자 여러분 !
건설기계 수급 불균형과 년식 제한으로 인한 채산성 악화를 건기임대료 인상을통해 소득의 균형을 맞추고자 부득이 표준품셈 및 물가정보지를 반영하여 실질적인 평균 임대단가를 산정하여 2022년 1월 1일부터 인상 하게 되었음을 알려 드립니다.

건설기계 임대사업자 여러분!! 우리는 당당한 건설기계인 입니다
2022년 1월 1일 건설기계 임대단가 현실화에 다 같이 동참 합시다!!

건설기계 임대사업자 여러분 !
물가정보지 및 표준품셈에 근거하여 물가상승률을 반영 임대단가를 현실화 하여
이제 우리 건설기계인들도 주 5일(월 174 시간) 작업하며
삶의 질을 향상시켜 집안 식구들과 여가 생활도 즐기는 인간다운 삶을 쟁취합시다!

2022년 건설기계 권장 임대단가 기준

[1일 작업 8시간 기준]

구 분	규 격	현행 단가	인상 단가	월대 단가	어태치먼트	비 고
자주식 굴삭기	03w	550,000	650,000	10,000,000	협 의	월대 운반비,유류비, 현장부담
	06w	650,000	750,000	12,000,000	"	
	08w	900,000	1,000,000	13,000,000	"	
비자주식 굴삭기	017㎥	550,000	650,000	10,000,000	"	월대 운반비,유류비 현장부담
	03㎥	550,000	650,000	10,000,000	"	
	1.27㎥	500,000	600,000	11,000,000	"	
덤프트럭	5 TON	450,000	550,000	협 의		월대 유류비 현장부담
	15 TON	550,000	650,000	9,000,000		
살수차	5 TON	450,000	550,000	6,000,000		월대 유류비 현장부담
	16 TON	500,000	600,000	6,500,000		

◈ 0.5일 작업은 1일 작업비의 70%로 적용 합니다 ◈

건설산업기본법 제32조 제4항에 따라 해수급인의 지위로 보호 받을수 있다.

가격 인상 홍보 전단지 내용

임대단가 현실화 전단지 제작 각 지회 매수

	지회	매수 (장)	배포 매수	차량용 현수막	임대단가 음원
1	가평군 지회	100	300	1	1
2	남양주,구리시 지회	200	450	1	1
3	양평군 지회	100	700	1	1
4	여주시 지회	100	150	1	1
5	하남시 지회	0	200	1	1
6	김포시 지회	200	300	1	1
7	광명시 지회	30	100	1	1
8	시흥시 지회	100	200	1	1
9	부천시 지회	100	200	1	1
10	안산시 지회	400	450	1	1
11	화성시 지회	300	300	1	1
12	광주시 지회	300	300	1	1
13	성남시 지회	220	300	1	1
14	수원시 지회	100	300	1	1
15	안성시 지회	100	500	1	1
16	오산시 지회	100	200	1	1
17	용인시 지회	100	200	1	1
18	이천시 지회	100	200	1	1
19	평택시 지회	300	500	1	1
20	고양시 지회	200	300	1	1
21	양주시 지회	200	300	1	1
22	연천군 지회	200	300	1	1
23	의정부시 지회	100	200	1	1
24	파주시 지회	300	450	1	1
25	포천시 지회	200	200	1	1
26	동두천 지회	100	100	1	1
27	안양권 지회 (안양,군포,의왕,과천)	300	300	1	1
	합계	4,550	8,000	27	27

하부 지회 배포 내역

* 출처: 소갑 제12호증

<표 14> 피심인의 가격 인상 홍보 전단지 작성 목적

4-1. 해당 전단지 사본을 추가로 제출해 주시고, 제작 목적과 용도에 대하여 구체적으로 설명해 주십시오.

답변 → 해당 전단지는 그 당시 각 지회 관내 시청 및 공공기관과 건설사에 방문하여 임대단가 현실화의 당위성을 설명하라고 제작하였습니다.
현재 경기도회에는 사무관님께서 가져가신 전단지 외에는 남아있는 전단지가 없습니다.

* 출처: 소갑 제1호증

다) 권장단가의 준수 유도

18 피심인은 <표 15>와 같이 2021. 12. 12. 임원회의에서 인상된 임대단가 홍보 및 정착을 위한 집회를 하기로 결정하였고, 2022. 1. 4. 정기총회에서 집회 일정을 확정하였다. 나아가 피심인은 각 지회별 집회 동원 인원을 결정하고, 해당 집회 일정을 공문으로 통지하여 구성사업자들의 휴업 동참을 요청하였다.[6)]

<표 15> 피심인의 권장가격 정착을 위한 집회 및 휴업 결정

사무총장 :10월 정기회의에서 원활한 임대단가 현실화를 위해서 도청앞 집회와 총파업을 하기로 의결했었다. 도회장 [ ] : 지난번 회의때 임대단가 현실화를 위해서 도청 앞에서 집회를 하기로 의결이 되어 있었다 사무총장 [ ] : 1월 중순에 임원진과 방송차 동원 집회 개최 2월 중순에 경기도 총파업(27개 지회 전회원 참여집회) 도회장 [ ] : 전국 총파업은 광역시도 회장단 회의에서 결정 나는대로 공지 하겠습니다 표결 : 만장일치 가결	· 수석부회장 [ ] : 1월1일부터 단가인상을 합의한것이니 지켜나가자. · 감사 [ ] : 12월12일 결정된 사항이라 날짜만 정하면 됩니다. · 부회장 [ ] : 1월17일 · 동부위원장 [ ] : 위원장세분의결정 1월20일 1차, 2월24일 2차로 합의. 1차집회 1월20일 27개 방송차 인원 2명, 2차집회 2월 24일 1일 총파업 및 집회 참여로 결정.
2021. 12. 12. 임원회의 회의록	2022. 1. 4. 정기총회 회의록
· 김재일 [ ] : 2월24일 집회는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 경기도청 도의회가 광교쪽으로 이전이 되었는데 의회 앞이 4차선 도로입니다. 이에 한개 차선을 남부경찰청에서 잡아주기로. 집회 신고 인원은 299명. · [ ] 행사국장 : 일단 중요한게 집회 참석 인원이 299명. 이에 각 지회 회원중 10%는 의무적으로 참석하는걸로 결정. 2차 집회는 마스크로 대체. 준비물 각 지회 깃발 및 받침대 혹시 모르니 개인 방한용품과 깔판도 준비. · [ ] 도회장 : 참석인원에 관해서는 집행부쪽에서 오전에 논의한 결과. 각 지회에서 10%씩 참석을 해주시면 좋겠다. 그렇게 의견 취합했지만 결정사항 아니고 각 지회 회장님들 의견 들어보기로. · [ ] 동부위원장 : 동·서·남·북위원장들에게도 책임이 주어졌으니 80명씩 대동하겠습니다. · [ ] 도회장 : 위원장님들이 네분이시니 네분의 의견을 들어보겠습니다. · [ ] 북부위원장 : 북부쪽은 미비한 지회들이 있어, 80명씩은 힘들것 같고 10%씩 · [ ] 남부위원장님 : 경기도를 네개 권역으로 나누었기 때문에 80명씩 동원하는게 좋을것같습니다 · [ ] 수석부회장님 : 서부쪽에서도 80명 맞춰서 참석하는걸로 강홍석 서부위원장님과 의논해서 같이 동참하는걸로 결정 만장일치 가결	전국 건설기계 대여 사업자와 함께하는! 사단법인 건설기계개별연명사업자협의회 경기도회 국토부인가 제117호 경기도 파주시 탄현면 엘지로 625-2 금성빌딩 2층 전화/(031)943-3768 팩스/(031)943-3769 문서번호 : 경기도회22-07 발송일: 2022년 2월 08일 수 신 : 경기도 시.군지회 참 조 : 회장 및 사무처 제 목 : 2월 24일(목) 경기도청 앞 2차 집회, 1일 총파업 안내의 건 1. 귀 시.군지회의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 지난 1월 4일(화) 2021년 경기도회 정기총회에서 임대단가 현실화 조기 정착을 위해 의결된 경기도청 앞과 전문건설협회 경기도회 앞 집회를 1월 20일(목) 성공적으로 개최하였습니다. 3. 동. 서. 남. 북 위원장님을 비롯 27개 지회 회장님과 임원 여러분들께서 협조해 주신 덕에 경기도와 인천에서 발행되는 일간지 신문인 경인일보, 중부일보, 기호일보에서도 관심을 갖고 (사)건사협 경기도회의 정당한 권리를 보도해 주었습니다. 4. 또한 2월 24일(목)에는 임대단가 현실화를 위한 2차 집회를 경기도청 앞에서 개최하며, 경기도회 산하 27개 지회가 동참하는 1일 총파업을 하기로 의결되었사오니 각 지회에서는 소속 회원 및 거래처 현장에 총파업 일정을 사전에 통보하시어 업무에 차질이 없도록 협조해 주시기를 바랍니다. 감사합니다.
2022. 2. 13. 임원회의 회의록	2022. 2. 8. 공문

* 출처: 소갑 제13호증

6) 다만, 예정과 달리 2022. 2. 24.의 집회 및 휴업은 실행되지는 않은 것으로 확인된다.

3) 근거

19 위와 같은 사실은 피심인이 조사 및 심의 과정에서 인정하였고, 피심인의 1차 제출자료(소갑 제1호증), 피심인의 2차 제출자료(소갑 제2호증), 피심인의 3차 제출자료(소갑 제3호증), 2017년 임대단가 결정 관련 피심인의 회의록(소갑 제4호증), 2017년의 임대료 권장가격표(소갑 제5호증), 피심인의 前 회장 최○○의 진술조서(소갑 제6호증), 술조서(소갑 제6호증), 피심인의 2017년 가격결정 통지 내역(소갑 제7호증), 피심인의 임대단가 정착 관련 공동 대응안 관련 문서(소갑 제8호증), 2017년 임대단가 현실화 휴업 관련 문서(소갑 제9호증), 2018. 3. 피심인의 배차 자제 협조요청 공문(소갑 제10호증), 2022년 가격 인상 관련 임원회의 회의록(소갑 제11호증), 2022년 임대단가 현실화 홍보 관련 전단지 및 회의록 자료(소갑 제12호증), 2022년 임대단가 현실화 휴업 관련 문서(소갑 제13호증) 등을 통해 인정된다.

나. 관련 법규정 및 법리

1) 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제51조(사업자단체의 금지행위)

①사업자단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 제40조제1항 각 호의 행위에 의하여 부당하게 경쟁을 제한하는 행위
2. ~ 4. (생 략)

제40조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 '부당한 공동행위'라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정・유지 또는 변경하는 행위
2. ~ 9. (생략)

2) 법리

20 법 제51조 제1항 제1호는 사업자단체가 부당하게 경쟁을 제한하는 법 제40조 제1항 각 호에 규정된 행위를 할 것을 결정하고 사업자단체의 구성원 간에 그 사업자단체의 의사결정을 준수하여야 한다는 공동인식이 형성됨으로써 성립한다.[7)]

21 즉, 법 제40조 제1항 제1호의 '가격을 결정・유지 또는 변경하는 행위(이하 '가격결정행위'라 한다)를 통한 사업자단체의 법 제51조 제1항 제1호 위반행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자단체의 의사에 의한 가격결정행위가 존재하고 그러한 의사가 구성사업자들에게 표시되어야 하며, ② 이와 같은 가격결정 행위가 구성사업자의 가격결정에 영향을 미쳐야 하고, ③ 그 결과 일정한 거래분야에서 가격경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

22 '사업자단체의 의사'는 통상 총회·이사회·임원회의 등 그 형식에는 구애됨이 없이 이를 통한 결의·결정 등의 형태로 나타나지만, 정관·규정 또는 시행 중인 사업계획서 등에 의하여 이루어지는 경우에도 해당 정관·규정·사업계획서 그 자체를 사업자단체의 의사로 보며, '사업자단체의 의사가 구성사업자에게 표시'된다 함은 사업자단체의 의사가 회의개최·문서송부·전화통지 등 그 형식 여하를 불문하고 구성사업자에게 인지됨을 의미한다.

23 그리고 사업자단체의 의사에 의한 '가격결정 행위'란 구성사업자로 하여금 일정한 수준으로 가격을 결정 또는 유지하게 하거나 공동으로 가격의 인상・인하율(폭)을 결정하는 행위, 구성사업자에게 가격 설정의 기준을 제시하거나 이를 정하여 준수하도록 하는 행위, 할인율 또는 이윤율 등 가격의 구성요소에 대해 그 수준이나 한도를 정하는 등의 방법으로 실질적으로 가격을 동일하게 결정・유지・변경하게 하는 행위 등을 의미한다.

7) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2004두10319 판결 등

24 구성사업자가 사업자단체가 결정한 가격의 영향 아래 가격을 결정한 것인 이상 반드시 거래단계에서 최종적으로 결정한 가격이 사업자단체에서 결정한 가격과 동일할 필요는 없으며, 사업자단체의 가격결정이 구성사업자를 직접적으로 구속할 정도에 이르는 경우 뿐만 아니라 그에 이르지 아니하고 요청·권고 등의 형태에 그치는 경우는 물론 구성사업자가 그 이익을 위하여 자발적으로 참여한 경우도 사업자단체가 구성사업자의 가격결정에 영향을 준 것에 해당한다.[8)]

25 사업자단체의 가격결정행위가 부당하게 경쟁을 제한하였는지 여부는 시장점유율, 경쟁자의 수와 공급여력, 대체성 등 여러 사정을 종합하여 판단한다.[9)]

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

26 위 법리에서 살펴본 바와 같이, 법 제40조 제1항 제1호의 가격결정행위를 통한 사업자단체의 법 제51조 제1항 제1호 위반행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자단체의 의사에 의한 가격결정행위가 존재하고 그러한 의사가 구성사업자들에게 표시되어야 하며, ② 이와 같은 가격결정 행위가 구성사업자의 가격결정에 영향을 미쳐야 하고, ③ 그 결과 일정한 거래분야에서 가격경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

2) 위법성 성립 요건 해당 여부

가) 사업자단체의 의사의 존재 및 구성사업자에 대한 표시 여부

27 위 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이, 피심인은 2017년 2월 및 2022년 6월에 임원회의 등을 통해 건설기계의 기종별 임대가격을 정하여 시행하기로 결의한 후, 회원들에게 단가표를 배포하거나 권장단가가 기재된 홍보 전단지를 송부하였으므로 피심인의 의사에 기한 가격결정행위가 존재하고 그러한 의사가 구성사업자에게 표시되었

8) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조
9) 대법원 2005. 1. 27. 선고 2002다42605 판결 참조

음이 인정된다.

나) 구성사업자의 가격결정에 영향을 미쳤는지 여부

28 다음과 같은 점에서 피심인의 행위는 구성사업자의 가격결정에 영향을 미친 것으로 인정된다.

29 첫째, 피심인은 권장가격 준수 여부를 파악하기 위하여 회원들로 하여금 경기도 내 타지역 출장시 단가를 제출하도록 하였다.

30 둘째, 하부지회의 임대단가 현실화(인상)을 위한 휴업을 지원하거나 직접 집회·휴업을 계획하여 구성사업자들이 참여하도록 독려하였고, 권장단가보다 낮은 가격으로 거래하는 업체에 대한 배차 자제를 결정하였다.

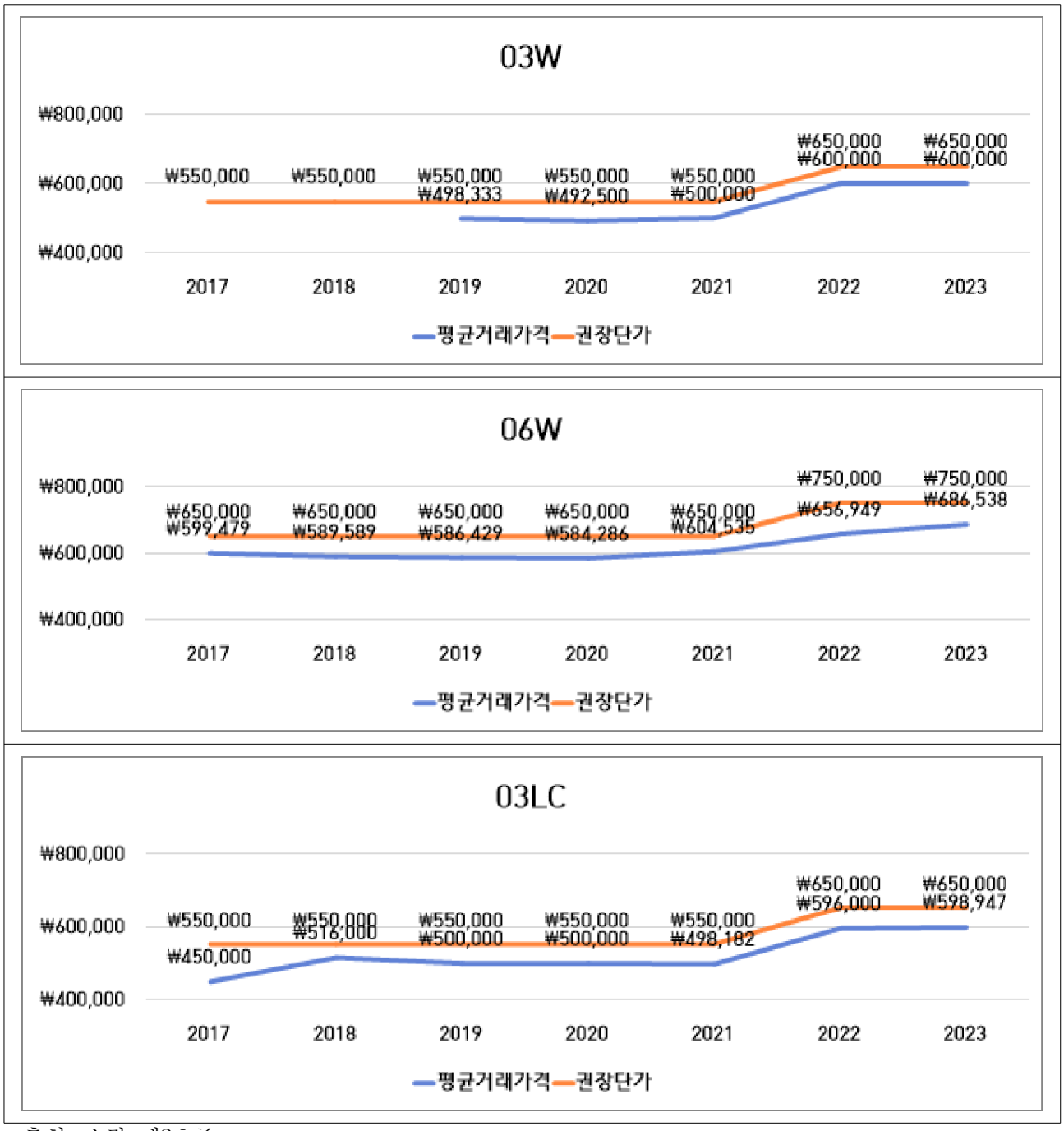
31 셋째, 피심인의 하부지회가 피심인의 가격 인상 시기에 맞춰 가격 인상을 결정하였다.[10)]

32 넷째, 피심인의 2017년 ~ 2023년 8월 기간 동안의 3개 굴착기 기종(03W, 06W, 02LC[11)])의 평균거래가격을 보면, 아래 <표 16>에서 확인되는 바와 같이 권장가격 인상이 이루어진 2022년에 구성사업자 평균거래가격이 유의미하게 상승한 것이 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

10) 경기도회의 하부지회인 평택지회와 안성지회에서의 가격결정행위가 확인되어 평택지회는 2023. 6. 23., 안성지회는 2023. 7. 4.에 각각 경고 조치되었다.(2022서총0953, 2022서총0954)
11) 02LC는 단가표 및 피심인 건설기계 현황의 03LC(03㎥)와 동일한 기종이다.

<표 16> 피심인 구성사업자의 기종별 평균거래가격과 단가표 가격 비교



* 출처: 소갑 제2호증

다) 부당하게 경쟁을 제한하였는지 여부

33 다음과 같은 점에서 피심인의 행위로 인해 경기도 지역 굴착기 임대 시장의 경쟁이 부당하게 제한되었다고 판단된다.

34 첫째, 피심인의 구성사업자는 각각 별개의 독립된 사업자로 각자의 영업여건, 경영전략 등을 고려하여 임대료를 자율적으로 결정할 수 있어야 함에도 불구하고, 피심인이 굴착기 기종별 임대료를 결정·배포함으로써 구성사업자 간 가격경쟁을 회피하도록 하였다.

35 둘째, 가격결정행위는 그 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하다.

36 셋째, 피심인은 2022년 기준으로 경기도 지역 임대 굴착기의 약 24.5%를 보유하고 있는 사업자들이 가입되어 있는 사업자단체로 건설기계의 보유대수가 3,700여대에 달하여 이 사건 행위로 인해 경기도 지역 건설기계 임대가격 경쟁에 미치는 영향이 적다고 할 수 없으며 위 <표 16>에서 보이는 바와 같이 실제로 가격경쟁이 감소한 사실 또한 확인된다.

3) 소결

37 피심인의 2. 가.의 행위는 법 제51조 제1항 제1호에 해당되므로 위법하다.

3. 처분

38 피심인의 2. 가.의 행위에 대해 법 제52조에 따라 시정명령을 부과하되, 심의일까지 위법행위가 지속되고 있으므로 행위중지명령과 행위금지명령을 함께 부과한다.

39 아울러, 피심인의 구성사업자들이 피심인의 법 위반행위를 명확히 인식할 수 있도록 시정명령을 받은 사실을 구성사업자에게 통지하도록 하는 통지명령을 함께 부과한다.[12)]

12) 피심인이 거래상대방인 건설사에 대하여 거래상 열위에 있고, 가격결정의 목적 또한 물가상승을 반영한 건설기계 임대료의 현실화였던 점 등을 고려하여 과징금은 부과하지 아니한다.

4. 결론

40 피심인의 2. 가.의 행위는 법 제51조 제1항 제1호의 규정에 위반되고, 2. 나. 및 다.의 행위는 법 제51조 제1항 제3호의 규정에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제52조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 9월 30일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 조 성 진

위 원 신 영 수

<별 지>

구성사업자 통지 문안

수신 :

제목 : 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 사단법인 건설기계개별연명사업자협의회 경기도회(이하 '피심인')는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제2024 - 317호, 2024. 9. 30.)을 받은 사실이 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 건설기계 임대단가를 결정하고 구성사업자들에게 이를 준수하도록 함으로써 경기도 지역 건설기계 임대 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 즉시 중지하고, 동일 또는 유사한 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2024년 월 일

사단법인 건설기계개별연명사업자협의회 경기도회 회장 ○○○ (인)